

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2292 -
2293/2532

พันตำรวจโทยศ สุนทรศาลทูลฯ
นายรัชชัย เชื้อมทอง
นายรัชชัย เชื้อมทอง จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 235)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยหยุดเลี้ยงกุ้ง รื้อบ้าน ขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร
ออกจากที่ดินโฉนดที่ 7320,3279,3730,4135,4158 และ 5395 ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์สำนวนละ 750 บาท ต่อเดือนนับแต่วันฟ้องในแต่ละสำนวนเป็นต้น
ไปจนกว่าจำเลยจะหยุดทำละเมิดต่อโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 228,227)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่วางหลัก
ประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 194,195) ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอ

ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์อีกครั้ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยก
คำร้อง(อันดับ 170)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลาสี่ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลาสี่ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ